

1501219-71.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... porque estava sendo acusado de tráfico de drogas. Ficou preso por cerca de 3 meses e 20 dias.

O réu confessou os fatos e a prova dos autos corrobora os seus relatos.

Os policiais militares corroboram a versão apresentada pelo réu, o qual havia inserido sua fotografia em documento diverso ao dele a fim de furtar-se à responsabilidade penal.

Perfeitamente comprovada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501219-71.2020.8.26.0616 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1501219-71.2020.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Réu:

TIAGO DA SILVA ARDUINE

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra TIAGO DA SILVA ARDUINE, imputando-lhe a prática do crime de uso de documento público falso em 18 de junho de 2020.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de junho de 2020, por volta das 14h14min, durante estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia do COVID-19, na Rua Guariri, 10, Vila São Carlos, nesta cidade e Comarca, TIAGO DA SILVA ARDUINE fez uso de uma cédula de identidade/RG falsa,

Narra a peça acusatória que policiais militares realizaram abordagem de rotina em TIAGO, o qual se apresentou como Jeancarlo Alves de Oliveira e exibiu a cédula de identidade nº 56.092.572-4/SP, contendo sua fotografia. Ao ser efetuada pesquisa, constatou-se a fotografia de uma pessoa com características diferentes. Assim,

TIAGO foi indagado e confessou que o documento era falso e que era procurado pela justiça, fornecendo seu verdadeiro nome e RG.

A denúncia foi recebida (págs. 84/86), o réu foi regularmente citado (pág. 93) e apresentou resposta à acusação (pág. 101).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece acolhida.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado à página 6 e pelo laudo de exame de corpo de delito juntado às páginas 73/77, que concluir ser falsa a carteira de identidade usada pelo acusado, tendo em vista que não apresenta os elementos de segurança documental constantes dos similares legítimos.

A testemunha MARCO ANTÔNIO BARBOSA, policial militar, declarou que realizou abordagem de rotina em um indivíduo que se identificou como Jeancarlo Alves de Oliveira e apresentou a cédula de identidade com sua fotografia estampada. Durante a revista nada de ilícito foi encontrado. Ao pesquisarem o RG junto ao Terminal Móvel de Dados (TMD), verificou-se a fotografia de pessoa com características diferentes. Questionado, o indivíduo abordado confessou que o documento era falso, que era procurado pela justiça e que seu verdadeiro nome era TIAGO DA SILVA ARDUINE.

Por sua vez, a testemunha MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, também policial militar, confirmou o depoimento prestado por seu colega.

Enfim, ao ser interrogado, o réu TIAGO DA SILVA ARDUINE conta com 28 anos. Confessa a autoria dos fatos. Usou esse documento porque estava sendo acusado de tráfico de drogas. Ficou preso por cerca de 3 meses e 20 dias.

O réu confessou os fatos e a prova dos autos corrobora os seus relatos.

Os policiais militares corroboram a versão apresentada pelo réu, o qual havia inserido sua fotografia em documento diverso ao dele a fim de furtar-se à responsabilidade penal.

Perfeitamente comprovada a autoria do delito descrito no artigo 304, do Código Penal por parte do réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de sorte que fixo a pena-base no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Não está configurada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois não restou comprovado que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva, inexistindo, assim, nexos entre a situação de calamidade e a prática criminosa.

(nesse sentido, cf. STJ, HC n. 736.703/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDF], Quinta Turma, julgado em 24/5/2022). Deixo de minorar a pena-base pela atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, verifico que não incidem causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Estabeleço o regime prisional inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea c, do Código Penal, já que o acusado é primário e a pena é inferior a 4 (quatro) anos.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito na modalidade de prestação de pecuniária, no valor de um salário mínimo e meio à instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR TIAGO DA SILVA ARDUINE ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA na forma adrede mencionada e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso na conduta descrita no artigo 304, do Código Penal.

Formada a coisa julgada, expeça-se guia de recolhimento e proceda-se à destruição do documento falso apreendido.

P. R. I. e, oportunamente, arquivem-se.

Itaquaquecetuba, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA